

GYAKORLATI ÚTMUTATÓ

LEGALIZÁLJUK

Építettem, de
nincs papírom rá

– mit tehet most Ön?



Ing. arch. Asbóth Máté

okleveles építésmérnök

legalizaljuk.sk



1. Bemutakozom — és hogyan segíthetek Önnek

Asbóth Máté vagyok, okleveles építészmérnök. 2021-ben végeztem a pozsonyi Szlovák Műszaki Egyetemen (STU), az Építészeti Karon (Fakulta architektúra), és azóta több nagy építészeti stúdióban is dolgozhattam, ami rengeteg gyakorlati tapasztalatot adott. Mivel édesapám is építészmérnök, és középiskolámat is építőipari szakközépiskolában végeztem, tulajdonképpen egész életemben benne vagyok a szakmában — így széles körű rálátásom van arra, hogyan lehet a legkülönbözőbb épületlegalizációs helyzeteket megoldani. Az épületlegalizáció mellett új épületek tervezésével, látványtervek készítésével és digitális építészettel is foglalkozom.

Azzal foglalkozom, hogy A-tól Z-ig elkészítem a teljes legalizálási dokumentációt — bevonva a szükséges szakági mérnököket is (statikus, villamos-, gépész- stb.) —, így Önnek valójában csak annyi a dolga, hogy a kész projektet leadja az építési hivatalban.

Ha most azt érzi, hogy ez a téma bonyolult vagy ijesztő, teljesen érthető — épp ezért készült ez a könyv. A következő oldalakon lépésről lépésre, közérthetően végigvezetem Önt a teljes folyamaton: megtudhatja, melyik időszakban épült épületek milyen elbírálás alá esnek, pontosan milyen dokumentumokra és mekkora költségre számíthat, meddig van ideje intézkedni, és mi történik, ha elmulasztja a határidőt. Minél közelebb kerül a témához, annál magabiztosabban tud majd dönteni a saját ügyében.

Minden épület és minden család helyzete egyedi. Ez a könyv az általános szabályokat foglalja össze közérthetően, de az Ön konkrét esetében biztosan lesznek olyan részletek, amiket érdemes egy szakemberrel átbeszélni.

→ Foglaljon ingyenes konzultációt!

Ha szeretné pontosan tudni, hogy az Ön épülete melyik kategóriába tartozik, és mire van szüksége a legalizáláshoz, keressen bizalommal egy ingyenes, kötelezettségmentes, kb. 15 perces konzultációra — akár telefonon is.

Telefon: 0918 208 118

Email: hello@legalizaljuk.sk

Weboldal: legalizaljuk.sk



2. Bevezető — miért fontos ez

most?

Ha Önnek van egy háza, garázsa, nyaralója vagy bármilyen más épülete Szlovákiában, amire nincs érvényes építési engedélye vagy használatbavételi engedélye, nincs egyedül. Nagyon sok családnak van ilyen épülete — sokszor a szüleiktől, nagyszüleiktől örökölték, vagy annak idején egyszerűen nem intézték el a papírokat, mert nem tudták pontosan, hogyan kell, vagy azt hitték, ráér.

2024-ben és 2025-ben jelentősen megváltozott a szlovák építési törvény. Ez a változás egyszerre jó hír és rossz hír. A jó hír: sok régebbi épületre most kedvező, egyszerűsített lehetőség van a legalizálásra. A rossz hír: ennek a lehetőségnek HATÁRIDEJE van, és 2025. április 1. után épült, engedély nélküli épületeket a törvény már egyáltalán nem enged utólag legalizálni.

Ez a kis könyv azért készült, hogy — teljesen közérthetően, jogi szaknyelv nélkül — megmutassa Önnek:

- hogyan derítheti ki, hogy az Ön épülete melyik kategóriába tartozik,
- pontosan mit kell tennie az adott kategóriában,
- meddig van rá ideje,
- és mi történik, ha nem tesz semmit.

A könyv a Szlovák Köztársaság Területrendezési és Építésügyi Hivatalának (Úrad pre územné plánovanie a výstavbu SR) két hivatalos videopodcastjában elhangzott, hiteles információk alapján készült, magyarra fordítva és közérthetően összefoglalva, hogy Ön is magabiztosan el tudja igazolni benne.

Fontos

Ez a könyv tájékoztató jellegű, nem minősül jogi tanácsadásnak. Minden épület és minden ügy egyedi. Ha konkrétan az Ön épületéről van szó, mindig érdemes szakemberrel — például építészmérnökkel — egyeztetni, aki átnézi az Ön konkrét helyzetét.



3. Alapfogalmak — egyszerűen elmagyarázva

3.1 Mi az a „fekete épület”? (szlovákul: čierna stavba)

A „fekete épület” nem hivatalos jogi kifejezés, hanem egy köznyelvi elnevezés — de mindenki ezt használja, ezért mi is ezt fogjuk. Fekete épületnek nevezünk minden olyan épületet, aminek nincs rendben az engedélye. Ez lehet:

- egy nagyon régi, akár száz éves ház, amire soha nem volt engedély,
- egy vadonatúj épület, amit valaki engedély nélkül épített fel,
- vagy akár egy épülőfélben lévő ház, aminél most, menet közben derül ki, hogy valami nincs rendben.

A lényeg tehát nem az épület kora, hanem az, hogy megszegték vele az építési törvényt — vagy azért, mert sosem kértek rá engedélyt, vagy azért, mert nem úgy épült, ahogy az engedély szövege.

3.2 Fekete épület vagy idegen telekre épített épület?

Fontos különbséget tenni két hasonlóknak tűnő, de teljesen más eset között:

- **čierna stavba (fekete épület):** az Ön saját telkén (vagy olyan telken, amihez joga van) áll, csak épp nincs hozzá rendben az engedélye. Erről szól ez a könyv.
- **neoprávnená stavba (idegen telekre épített épület):** ez egészen más eset — ilyenkor valaki egy MÁSIK ember telkére épített. Ezt nem az építési törvény, hanem a polgári jog, azaz egy bírósági eljárás rendezzi. Ezzel ez a könyv nem foglalkozik.

3.3 Mit jelent az „amnesztia” és az „általános amnesztia”?

Az „amnesztia” szó itt annyit jelent: a törvény bizonyos régi épületeknek megkönnyíti (vagy teljesen elengedi) a legalizálást, mintha egyfajta „büntetlenséget” adna nekik. Két szintje van:

- **Általános amnesztia (generálna amnestia):** a legenyhébb forma. Szinte semmit nem kell tenni — az épület a törvény erejénél fogva, automatikusan legálisnak számít.
- **Amnesztia (amnestia):** itt már két konkrét feltételt kell igazolni, de nem kell hosszú hivatalos eljárást indítani.



4. A négy időszak — melyik csoportba tartozik az Ön épülete?

A törvény négy csoportba sorolja az épületeket aszerint, hogy MIKOR épültek. Ez a legfontosabb kérdés, amit tisztázni kell: az Ön épülete melyik időszakban épült? Íme az összefoglaló táblázat, utána pedig részletesen is kifejtjük mind a négy csoportot.

(Jogszábaílyi hivatkozasként, ha egy hivatalnokkal vagy szakemberrel egyeztetne: az 1. és 2. csoportra az építési törvény 142l. §-a, a 3. csoportra pedig a régi építési törvény — az 50/1976 Zb. törvény — 140d. §-a vonatkozik.)

Csoport	Mikor épült az épület?	Mi a teendő?
1.	1976. október 1. előtt	Nincs teendő — a törvény erejénél fogva automatikusan legális ("generálna amnestia"). Kataszteri bejegyzéshez a község/város igazolása és geometriai terv szükséges.
2.	1976. október 1. — 1989. december 31.	Amnesztia 2 feltétellel: saját telek + folyamatos, megszakítás nélküli használat.
3.	1990. január 1. — 2025. március 31.	Hivatalos kérelmet kell benyújtani, projektdokumentációval, legkésőbb 2029. március 31-ig.
4.	2025. április 1. után	NEM legalizálható! Akár 200 000 EUR bírság is kiszabható.

4.1 1. csoport — 1976. október 1. előtt épült épületek

Ha az Ön épülete ez előtt a dátum előtt épült, jó hírünk van: 2024 áprilisa óta a törvény erejénél fogva automatikusan legálisnak számít. Nem kell az építési hivatalhoz (stavebný úrad) fordulnia, nem indul semmilyen hivatalos eljárás, nem kell semmit „elintéznie”.

Egy dolog van, amire figyelni kell: ha szeretné, hogy az épület be legyen jegyezve a kataszterbe (az ingatlan-nyilvántartásba, szlovákul: kataster nehnuteľností), akkor egy másik törvény, a kataszteri törvény (katastrálny zákon) szerint kell eljárni. Ehhez a községe vagy városa (obec, alebo mesto) állít ki egy igazolást (oznámenie), amiben megerősíti, hogy az épület tényleg ilyen régi.

- **A gyakorlatban erre is szükség lesz:** a kataszteri bejegyzéshez jellemzően egy geometriai tervre (geometrický plán) is szükség van, amit egy geodéta készít el. Ennek elkészítésében szívesen segítünk.

Figyelem, fontos árnyalat

Ilyenkor a község NEM építési hivatalként jár el, hanem egyszerű önkormányzatként — ez csak egy adminisztratív igazolás, nem egy építésügyi engedélyezési eljárás. Ez a különbség azért fontos, mert máshogy kell hozzáállni, és más ügyintézőhöz kell fordulni.

Hogyan igazolható, hogy tényleg ilyen régi az épület? Alapesetben a község feltehetően úgyis tudja, milyen épületek vannak a saját területén, és ez alapján ki tudja állítani az igazolást. De —

például örökölt, dédszülőktől kapott háznál, ahol nincs semmilyen papír — előfordulhat, hogy a község kér Öntől valamilyen dokumentumot, vagy elfogad egy egyszerű, becsületbeli nyilatkozatot (čestné prehlásenie) is. Ez esetről esetre változik, a községgel egyeztetve.

- **Költség és időtartam:** mivel ebben a csoportban nincs hivatalos engedélyezési eljárás, itt eljárási illeték sem merül fel. A kataszteri igazolás és a geometriai terv elkészítése egyszerű, adminisztratív ügyintézés — a pontos átfutási idő községenként eltérő.

4.2 2. csoport — 1976. október 1. és 1989. december 31. között épült épületek

Itt már nem automatikus a legalizálás — de még mindig egyszerű. Két feltételt kell teljesíteni, amit a törvény ír elő:

1. Az épület tulajdonosa egyben a telek tulajdonosa is legyen — vagy legalább legyen valamilyen más jogos kapcsolata a telekhez (például haszonélvezeti jog vagy hasonló).
2. Az épületet folyamatosan, megszakítás nélkül arra a célra használták, amire most szeretné legalizálni (például ha lakóháznak épült, azóta végig lakóházként szolgált).

Ezt hogyan lehet igazolni? Vagy egy dokumentummal, vagy — ha nincs papír — egy becsületbeli nyilatkozattal (čestné prehlásenie), amiben a tulajdonos kijelenti, hogy ezek a feltételek fennállnak. Ez főleg a folyamatos használatra vonatkozó feltételnél szokott előfordulni.

Mi van akkor, ha Ön nem tudja igazolni a folyamatos használatot?

Ez gyakori, valóban nehéz helyzet — például, ha az épületet csak néhány éve vásárolta egy idegentől, és nincs információja a korábbi történetéről. A törvény erre nem ad automatikus, egyszerű megoldást, ezért ilyenkor érdemes minél több közvetett bizonyítékot összegyűjteni: a korábbi tulajdonos nyilatkozatát, régi közműszámlákat vagy -szerződéseket, a község saját nyilvántartását, esetleg régi légifelvételeket (ortofotókat), amelyek igazolhatják, mióta áll és mire használták az épületet. Ha így sem sikerül igazolni a folyamatos használatot, az ügyet mindenképp érdemes szakemberrel egyedileg átnézetni — alapos, célzott utánajárással sok esetben így is található megoldás.

- **Költség és időtartam:** ahogy az 1. csoportnál, itt sincs formális, díjköteles engedélyezési eljárás — a feltételek igazolása és a kataszteri bejegyzés egyszerű ügyintézés.

4.3 3. csoport — 1990. január 1. és 2025. március 31. között épült épületek

Ez a legnagyobb és legösszetettebb csoport — valószínűleg a legtöbb érintett épület ide tartozik. Itt már egy hivatalos, kérelemre induló eljárást (návrhové konanie) kell indítani, a régi építési törvény 140d. §-a alapján. Ez az eljárás azt vizsgálja, hogy az épület alkalmas-e biztonságosan a használatra (spôsobilosť stavby na užívanie).

Ez a gyakorlatban azt jelenti: az Ön (vagy a megbízott szakember) feladata benyújtani egy hivatalos kérelmet, amihez össze kell gyűjteni minden olyan dokumentumot, ami igazolja, hogy az

épület alkalmas és biztonságos a használatra — és a kérelemben kifejezetten kérni is kell magát a legalizálást.

Ezen a csoporton belül két alcsoportot különböztet meg a törvény:

4.3.a Szegregált, elszigetelt, szegénységben élő településrészen lévő épületek

Ha az épület egy térben elkülönült, generációkon át szegénységet „újratermelő” településrészen található (köznyelven: szegregátum, elszigetelt, mélyszegénységben élő lakóterület), akkor 3 feltételt kell teljesíteni:

1. Az épület nem lehet valamilyen védett sáv vagy biztonsági sáv alatt/mellett (például elektromos vezetékek, gázvezetékek vagy más közmű védőtávolságán belül).
2. Az épületet a tulajdonosnak vagy egy családtagjának lakhatásra kell használnia.
3. A tulajdonosnak igazolnia kell a telekhez való jogát (tulajdonjog vagy más jogcím).

Külön határidő erre a csoportra!

Ennél az alcsoportnál az épületnek legkésőbb 2024. március 31-ig kellett megépülnie és használatba kerülnie. Ez korábbi határidő, mint az általános 2029-es határidő — érdemes ezt külön ellenőrizni, ha ez a helyzet érint.

4.3.b Minden más épület (nem szegregátumban)

Ha az épület nem esik az előző, kedvezményezett kategóriába, akkor a bizonyítás kicsit összetettebb. Igazolni kell:

- a telekhez való jogot (tulajdonjog vagy más jogcím),
- hogy az épület műszaki kivitelezése és a jelenlegi használata nem veszélyezteti senki életét vagy biztonságát,
- hogy az épület megfelel a helyi területrendezési dokumentáció kötelező részének — legalábbis a funkcionális előírások szempontjából,
- hogy az épület nincs védett vagy biztonsági sávban.

Mivel ez egy kérelemre induló eljárás, a tulajdonosnak magának kell „megvédenie” a saját kérelmét, vagyis minden szükséges bizonyítékot, dokumentumot neki kell összegyűjtenie és benyújtania.

Egy fontos, sokakat megnyugtató részlet: nem számít, hogy eredetileg építési engedély (stavebné povolenie) vagy csak egyszerű bejelentés (ohlásenie) lett volna elég az épülethez — a törvény ebből a szempontból nem tesz különbséget. Az számít, hogy MIKOR épült az adott időszakban, és hogy tényleg hiányzik-e róla az érvényes engedély, vagy eltértek-e attól.

Mi lesz az eredmény? Ha sikerül mindent igazolni, a döntés ugyanolyan erejű lesz, mint egy rendes használatbavételi engedély vagy tanúsítvány (kolaudačné rozhodnutie / kolaudačné osvedčenie) — tehát innentől az épület teljesen legálisnak számít. Ha viszont nem sikerül igazolni, hogy alkalmas a használatra, az építési hivatal két dolgot tehet: vagy előírja a szükséges átalakításokat, javításokat, vagy — ha ez sem elég, vagy nem valósul meg — elrendelheti az épület lebontását (nariadenie na odstránenie stavby).

4.3.c Gyakorlati tudnivalók a 3. csoporthoz — dokumentumok, költség, időtartam

Mivel ez az egyetlen csoport, ahol tényleges hivatalos eljárást kell indítani, érdemes pontosan tudni, mire számíthat. Az alábbiak a hivatal saját, 140d. §-hoz kiadott módszertani útmutatója, önkormányzati ügyintézési tájékoztatók és a hatályos illetéktörvény nyilvános adatai alapján készültek.

- **Projektdokumentáció szükséges:** ennél a csoportnál — a 2. csoporttól eltérően — az épület tényleges, megvalósult állapotát tükröző projektdokumentációt (projektová dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby) is be kell nyújtani, amit szakembernek — jellemzően építésznek vagy tervezőnek — kell elkészítenie. Ennek összeállításában is tudunk segíteni.
- **Geometriai terv:** emellett szükség van egy kataszter által hitelesített geometriai tervre (geometrický plán) is, amit geodéta készít el az épület tényleges elhelyezkedéséről.
- **További dokumentumok:** tulajdonjog vagy más jogcím igazolása a telekhez; a területrendezési hatóság kötelező érvényű állásfoglalása arról, hogy az épület megfelel a helyi rendezési tervnek; az érintett szakhatóságok (például tűz- és környezetvédelem) kötelező érvényű állásfoglalásai; a közműszolgáltatók (villany, gáz stb.) nyilatkozatai a védősávokról; és aktuális felülvizsgálati/revíziós jegyzőkönyvek (elektromos hálózat, gáz, kémény, villámvédelem), amik igazolják, hogy az épület biztonságos.
- **Szegregátumban lévő épületeknél (3.3.a) egyszerűbb:** itt alapvetően csak a tulajdonjog igazolása és egy nyilatkozat szükséges arról, hogy az épület a tulajdonos vagy családtagja lakhatását szolgálja, és nem veszélyezteti az életet.
- **Költség:** az eljárási illeték a rendes építési engedély díjának háromszorosa. Példa: egy családi háznál a rendes építési engedély illetéke 100 EUR, tehát az utólagos legalizációs eljárás illetéke jellemzően 300 EUR. Más épülettípusoknál (garázs, gazdasági épület stb.) az alapösszeg eltérő, ezért a pontos díjat mindig érdemes leellenőrizni az adott építési hivatalnál. Ehhez jönnek még a szakértői költségek (tervező, geodéta, esetleges revíziós szakvélemények), amik épülettípustól és állapottól függően jelentősen eltérhetnek — ezért ezt mindig egyedileg kell felmérni.
- **Időtartam:** az eljárásra az általános közigazgatási eljárási szabályok vonatkoznak, amik alapesetben 30 napos, bonyolultabb esetben legfeljebb 60 napos ügyintézési határidőt írnak elő a hivatal számára. A gyakorlatban ez hosszabb is lehet, ha hiánypótlásra van szükség, vagy ha a szükséges szakvélemények beszerzése elhúzódik. Éppen ezért érdemes minél előbb, minél teljesebb dokumentációval elindítani az ügyet, nem az utolsó pillanatra hagyva.

Fontos plusz védelem, amiről kevesen tudnak

Ha az építési hivatal már elindította volna az épület lebontására irányuló eljárást, a tulajdonosnak ettől függetlenül is van még legalább 60 napja arra, hogy benyújtsa az utólagos legalizációs kérelmet. Ez a lépés megállíthatja, vagy más irányba terelheti a lebontási eljárást — tehát még egy elindult lebontási ügy esetén sem szabad feladni.

4.4 4. csoport — 2025. április 1. után épült épületek

Figyelem — ez a legfontosabb üzenet az egész könyvben

A 2025. április 1. után épült, engedély nélküli (vagy engedélytől eltérő) épületeket már egyáltalán nem lehet utólag legalizálni. Az új építési törvény ezekre semmilyen külön eljárást nem tartalmaz. Ha ma valaki engedély nélkül épít, az jogsértésnek számít, és akár 200 000 EUR bírsággal is sújtható.



5. A legfontosabb határidő: 2029. március 31.

Az átmeneti rendelkezések szerint a 3. csoportba tartozó épületekre (tehát az 1990. január 1. és 2025. március 31. között épültekre) 2029. március 31-ig lehet benyújtani a legalizálási kérelmet.

Mi történik, ha lekési?

Ha ezt a határidőt elmulasztja, utána már nincs mód az épület legalizálására — az új építési törvény ilyen esetre nem ad lehetőséget. A hivatal ekkor elrendelheti az épület lebontását.

Egy fontos, megnyugtató részlet: elég, ha a határidő utolsó napján, azaz 2029. március 31-én benyújtja magát a kérelmet — nem kell, hogy addigra a döntés is megszülessen. Ha a kérelem eddig a napig beérkezik, a határidő megtartottnak számít, és a hivatal ezután a szokásos módon, rendesen lefolytatja és befejezi az eljárást. Ez az általános közigazgatási eljárási szabályok szerint történik, tehát a döntés ellen — ha valaki nem ért vele egyet — fellebbezni is lehet, a megszabott határidőn belül.

Tanácsunk

Ne várjon az utolsó pillanatig! Minél hamarabb elindítja az ügyintézkést, annál kevesebb a stressz, és annál nagyobb az esély, hogy időben sikerül összegyűjteni minden szükséges dokumentumot. Egy hiányzó papír, egy elhúzódó egyeztetés bőven elviheti a rendelkezésre álló időt.



6. Mi történik, ha nem legalizálja az épületet?

Fontos tudni, milyen következményekkel járhat, ha valaki nem intézi el időben a legalizálást, vagy ha a kérelmét elutasítják:

- **Igazgatási díj:** minden legalizálási eljárás díjköteles, a közigazgatási díjakról szóló törvény alapján.
- **Szabálysértési eljárás (priestupkové konanie):** a fekete épület emellett szabálysértési vagy más jogsértési eljárás tárgya is lehet. Ezt ma már kizárólag az építésügyi felügyelők (stavební inšpektori) vizsgálják egy külön eljárás keretében — ők döntenek el, hogy fennáll-e a jogsértés, és ha igen, milyen mértékű bírság jár érte.
- **Fontos kivétel:** az általános amnesztia alá eső, 1976. október 1. előtt épült épületekre ez NEM vonatkozik, hiszen azok a törvény erejénél fogva eleve teljesen legálisnak számítanak.
- **Ha elutasítják a kérelmet:** a hivatal előírhatja a szükséges átalakításokat, javításokat. Ha ez sem elég, vagy nem valósul meg, elrendelheti az épület lebontását.



7. Hogyan ellenőrzi az állam — állami építésügyi felügyelet

Fontos tudni azt is, hogyan derülhet ki egyáltalán, hogy egy épület „fekete”. Bárki tehet bejelentést (podnet), ha gyanítja, hogy egy épületnek nincs rendben az engedélye:

- online űrlapon a www.upv.sk oldalon,
- postai levélben,
- emailben,
- vagy más módon.

Mielőtt valaki bejelentést tenne, érdemes előbb leellenőriznie, hogy az adott épületnek tényleg nincs-e engedélye — ezt a helyi, illetékes építési hivatalnál (stavebný úrad) lehet megtudni.

A bejelentés a regionális építésügyi felügyelethez (regionálny úrad / stavebný inšpektorát) kerül. Itt fontossági sorrendbe rakják a beérkezett bejelentéseket, majd kiszáll egy építésügyi felügyelő (stavebný inšpektor), megvizsgálja a helyszínt — akár egy épülőfélben lévő, akár egy már meglévő épületről van szó —, és jegyzőkönyvet (zápis) készít a vizsgálatról. Ha szabálytalanságot talál, az ügyet továbbküldi a közigazgatási eljárási osztálynak, ahol elindul a hivatalos eljárás.

Előfordulhat, hogy egy ellenőrzés nem elég: ilyenkor a felügyelő intézkedéseket ír elő a kivitelező/építtető számára, majd egy következő, ismételt ellenőrzésen nézi meg, hogy a javítások megtörténtek-e.

Érdekesség, ami sokakat érinthet

Ha a kivitelező (zhotoviteľ) hibázik — például a tulajdonos tudta vagy kérése nélkül, vagy attól eltérően épít hozzá valamit —, a jelenlegi szabályozás szerint elsősorban a kivitelező kap szankciót, nem automatikusan a tulajdonos/építtető (stavebník). Ugyanakkor a hivatal maga is javasolt már törvénymódosítást ebben a témában, mert a gyakorlat azt mutatja, hogy néha maga a tulajdonos is megszegi a szabályokat.

Az építésügyi felügyelőknek (stavební inšpektori) szigorú képzettségi követelményeknek kell megfelelniük. Csak azután lehetnek felügyelők, hogy legalább 6 hónap szakmai gyakorlat után elvégeznék egy szakmai felkészítést, és sikeres vizsgát tesznek. Ez a szigorúság a biztonságunkat szolgálja — mind az épületek biztonságát, mind azt, hogy Szlovákia egyre kevesebb fekete épülettel rendelkezzen.



8. Gyakran ismételt kérdések

Kérdés: Örökölttem egy nagyon régi házat a dédszüleimtől, de nincs semmilyen papírom arról, mikor épült. Mit tegyek?

Válasz: Alapesetben a községnek/városnak, mint az adott terület „gazdájának”, tudnia kell, hogy körülbelül milyen épületek vannak a területén, és ez alapján ki tudja állítani az igazolást. Ha nincs elég információ, a község kérhet Öntől valamilyen dokumentumot, vagy elfogadhat egy egyszerű, becsületbeli nyilatkozatot is — ez esettől függ, érdemes a községgel egyeztetni.

Kérdés: Mindegy, hogy házról, garázsról vagy egy kisebb melléképületről (például ólról) van szó?

Válasz: Igen. A törvény nem tesz különbséget az épület típusa szerint — lehet családi ház, garázs, vagy bármilyen más épület —, és az sem számít, hogy eredetileg építési engedély vagy csak egyszerű bejelentés kellett volna hozzá. Ami számít: mikor épült, és hogy tényleg hiányzik-e róla az érvényes engedély.

Kérdés: Ha a kivitelező hibázott (például engedély nélkül épített hozzá valamit), a tulajdonos felel érte?

Válasz: A jelenlegi szabályozás szerint elsősorban a hibázó felet, tehát a kivitelezőt szankcionálják, nem automatikusan a tulajdonost. Ugyanakkor ez a szabályozás a jövőben változhat, és mindenképpen az Ön felelőssége is, hogy tisztában legyen azzal, mi épül a saját telkén.

Kérdés: Mi van, ha pont az utolsó napon, 2029. március 31-én nyújtja be a kérelmet?

Válasz: Ez még időben van — a határidő megtartottnak számít, ha a kérelem eddig a napig beérkezik. A hivatal utána a szokásos módon lefolytatja az eljárást, a döntés ellen pedig — ha szükséges — lehet fellebbezni. Ennek ellenére jobb nem az utolsó pillanatra hagyni: ha bármi hiányzik a dokumentációból, nem marad idő pótolni.

Kérdés: Mi van, ha egyáltalán nem nyújt be semmit 2029. március 31-ig?

Válasz: Ezután már nem lesz lehetőség az épület utólagos legalizálására, és a hivatal elrendelheti az épület lebontását.

Kérdés: Honnan tudhatja pontosan, hogy az épülete melyik csoportba tartozik, és mit kell tennie?

Válasz: Ez sokszor nem egyértelmű egy laikus számára — pontosan ezért érdemes szakemberrel átnézetni a konkrét helyzetet. Ha szeretné, szívesen segítünk ingyenes, kötelezettségmentes konzultáció keretében kideríteni, mi a helyzet az Ön épületével.



9. Kiszótár — a legfontosabb szlovák szakkifejezések

Ebben a könyvben szándékosan megtartottuk a szlovák szakkifejezéseket is, mert ezekkel fog találkozni a hivatalos ügyintézés során — az építési hivatalban, a községházán, vagy a hivatalos dokumentumokban. Így könnyebben fel fogja ismerni őket.

Szlovák kifejezés	Magyar jelentés
čierna stavba	fekete épület — engedély nélküli vagy szabálytalanul épült/használt épület
neoprávnena stavba	idegen telekre épített épület — ezt nem az építési törvény, hanem a polgári jog (bíróság) rendezi
amnestia	amnesztia — könnyített feltételű utólagos legalizációs lehetőség
generálna amnestia	általános amnesztia — automatikus, a törvény erejénél fogva legális
stavebný úrad	építési hivatal (az engedélyeket kiadó, eljáró hatóság)
obec / mesto	község / város (a település méretétől függően)
kataster nehnuteľností	ingatlan-nyilvántartás (kataszter)
geometrický plán	geometriai (helyszínrajzi) terv, amit geodéta készít a kataszteri bejegyzéshez

Szlovák kifejezés	Magyar jelentés
oznámenie	igazolás / bejelentés, amit a község vagy város állít ki
čestné prehlásenie / čestné vyhlásenie	becsületbeli (saját felelősségű) nyilatkozat
návrhové konanie	kérelemre induló hatósági eljárás
projektová dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby	az épület tényleges, megvalósult állapotát tükröző tervdokumentáció
spôsobilosť stavby na užívanie	az épület alkalmassága a használatra
kolaudačné rozhodnutie / kolaudačné osvedčenie	használatbavételi engedély / tanúsítvány
nariadenie na odstránenie stavby	az épület lebontásának hatósági elrendelése
priestupkové konanie	szabálysértési eljárás
štátny stavebný dohľad	állami építésügyi felügyelet
stavebný inšpektor	építésügyi felügyelő
podnet	bejelentés / panasz
stavebník	építtető / tulajdonos
zhotoviteľ	kivitelező

Köszönöm, hogy elolvasta ezt a könyvet — remélem, sikerült közelebb kerülnie a saját épülete legalizálásának megértéséhez. Ha bármikor segítségre van szüksége, szívesen állok rendelkezésére egy ingyenes konzultáció keretében. Sok sikert kívánok!

Forrás: Úrad pre územné plánovanie a výstavbu SR — hivatalos videopodcastok: „Roman Skorka o stavebných amnestiách a o dodatočnej legalizácii čiernych stavieb” és „Martin Zlocha o čiernych stavbách a štátnom stavebnom dohlade”, valamint az Úrad hivatalos 140d/142l. §-hoz kiadott módszertani útmutatója, önkormányzati ügyintézési tájékoztatók és a hatályos illetéktörvény (145/1995 Z.z.) nyilvánosan elérhető adatai, 2026 eleji állapot szerint. A könyv tájékoztató jellegű összefoglaló, nem minősül jogi tanácsadásnak — mivel a jogszabályok és a helyi gyakorlat változhatnak, a pontos, aktuális feltételeket mindig érdemes az illetékes építési hivatalnál vagy szakemberrel leellenőrizni.